EXMO. SR. MIN. PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Agenda 2030 da ONU no âmbito do Supremo Tribunal Federal (Resolução nº 710, de 20.11. 2020)

ODS 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável e saneamento para todas e todos

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO - ASSEMAE, entidade de classe de âmbito nacional, que congrega os prestadores públicos dos Serviços Municipais de Saneamento Básico e do Distrito Federal, inscrita no CNPJ sob nº 20.057.071/0001-38, com sede no SBS – Quadra 02 - Bloco S - Sala 1212 – Brasília – DF - CEP 70.070-120 **(docs. 1, 2 e 3)**, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por seus advogados constituídos **(doc. 4)**, com fulcro nos artigos 102, I, "a" e "p"; 103, IX; 18, *caput*; 25, §3.º; **30, V**; 84, IV, VI, alínea "a"; e 225 *caput* da Constituição Federal de 1988 (CF/88); e art. 1º; 2º IX da Lei Nº 9.868/1999 propor

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR *INAUDITA ALTERA PARS*

DE SUSPENSÃO DE EFICÁCIA

para invalidar o conteúdo normativo primário, não precedido de legislação infraconstitucional que lhe dá amparo material, **dos §§ 13 e 14, do art. 6º e do par. ún., inc. I e II do art. 15, do Decreto Nº 11.599, de 12 de julho 2023** (**doc. 5**) pelos fundamentos jurídico-constitucionais a seguir deduzidos.

SHS – Setor Hoteleiro Sul – Quadra 6 – Conjunto A
Bloco C – Loja 12 – Complexo Brasil 21 – Brasília – DF – CEP 70322-915
gaadveconsultoria@gaadveconsultoria.com.br
(61) 3225 - 6845

RESUMO EXECUTIVO | PREMISSAS DE ANÁLISE	
Objeto: Decreto *Autônomo* **Decreto Nº 11.599, de 12 de julho 2023** **Ato normativo impugnado** **Dispositivos normativos questionados (Objeto)** ○ Artigo 6º [...]: §§ 13 e 14; ○ Artigo 15, parágrafo único, incisos I e II.	**Parâmetros de controle** Constituição Violação direta - o princípio federativo (art. 18, caput; 34, VII, "c"; 60, § 4º, I); - a titularidade dos serviços públicos de interesse local (art. 30, inciso V); - o poder normativo regulamentar (art. 84, IV, VI, alínea "a")
Problema Jurídico-Constitucional: (Causa de pedir)	- O **poder regulamentar** do Decreto Presidencial **pode** (i) **compelir a tomada de decisão para a prestação delegada** de serviços de saneamento ou (ii) **dispor** sobre **o modo de estruturação** ou **a competência entidade de governança interfederativa** de compartilhamento de responsabilidades e ações entre entes da Federação em termos de organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum na prestação regionalizada de serviços de saneamento?
Objetivo (Pedido)	- Declaração de inconstitucionalidade material; ou - Interpretação conforme à Constituição.

SHS – Setor Hoteleiro Sul – Quadra 6 – Conjunto A
Bloco C – Loja 12 – Complexo Brasil 21 – Brasília – DF – CEP 70322-915
gaadveconsultoria@gaadveconsultoria.com.br
(61) 3225 - 6845

I - DA ADMISSIBILIDADE

I.a. DO OBJETO: §§ 13 e 14, do art. 6º e art. 15, par. ún., inc. I e II do Decreto nº 11.599, de 12 de julho 2023 (art. 3º, I, Lei nº 9.868/1999).

1. O Presidente da República, **exorbitando** das atribuições que lhe confere o art. 84, *caput*, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, decretou o conteúdo normativo dos **§§ 13 e 14, do art. 6º e do par. ún., inc. I e II do art. 15** do **Decreto Nº 11.599, de 12 de julho 2023**, objeto da declaração de inconstitucionalidade:

> **Decreto Nº 11.599, de 12 de julho 2023**
>
> Dispõe sobre a **prestação regionalizada** dos **serviços públicos de saneamento básico**, o apoio técnico e financeiro de que trata o **art. 13 da Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020**, a alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da União ou geridos ou operados por órgãos ou entidades da União de que trata o art. 50 da **Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007** (grifo nosso).
>
> CAPÍTULO II | DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO
>
> Seção III
>
> *Da prestação regionalizada*
>
> **Art. 6º** A prestação regionalizada de serviços de saneamento é a modalidade de prestação integrada de um ou mais componentes dos serviços públicos de saneamento básico em determinada região cujo território abranja mais de um Município, com uniformização da regulação e da fiscalização e com compatibilidade de planejamento entre os titulares, com vistas à geração de ganhos de escala e à garantia da universalização e da viabilidade técnica e econômico-financeira dos serviços, e poderá ser estruturada em:
>
> § 13. A prestação integrada a que se refere o *caput* pressupõe uniformização da regulação e da fiscalização e a compatibilidade de planejamento entre os titulares, com vistas à universalização dos serviços, **podendo, quando a legislação de criação da estrutura de prestação regionalizada prever, existir prestadores distintos dentro da mesma estrutura, a critério da respectiva entidade de governança interfederativa.** (grifo nosso)

SHS – Setor Hoteleiro Sul – Quadra 6 – Conjunto A
Bloco C – Loja 12 – Complexo Brasil 21 – Brasília – DF – CEP 70322-915
gaadveconsultoria@gaadveconsultoria.com.br
(61) 3225 - 6845

§ 14. A prestação direta dos serviços em determinado **Município** da **estrutura de prestação regionalizada** por **entidade** que integre a **administração do *próprio* Município poderá ser autorizada pela entidade de governança interfederativa, desde que haja previsão na legislação de criação da estrutura de prestação regionalizada, e estará condicionada à comprovação de efetivo cumprimento do disposto no art. 9º da Lei nº 11.445, de 2007, em especial a definição da entidade responsável pela regulação e fiscalização, que atestará o cumprimento das demais condicionantes**. (grifo nosso)

----------||----------

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

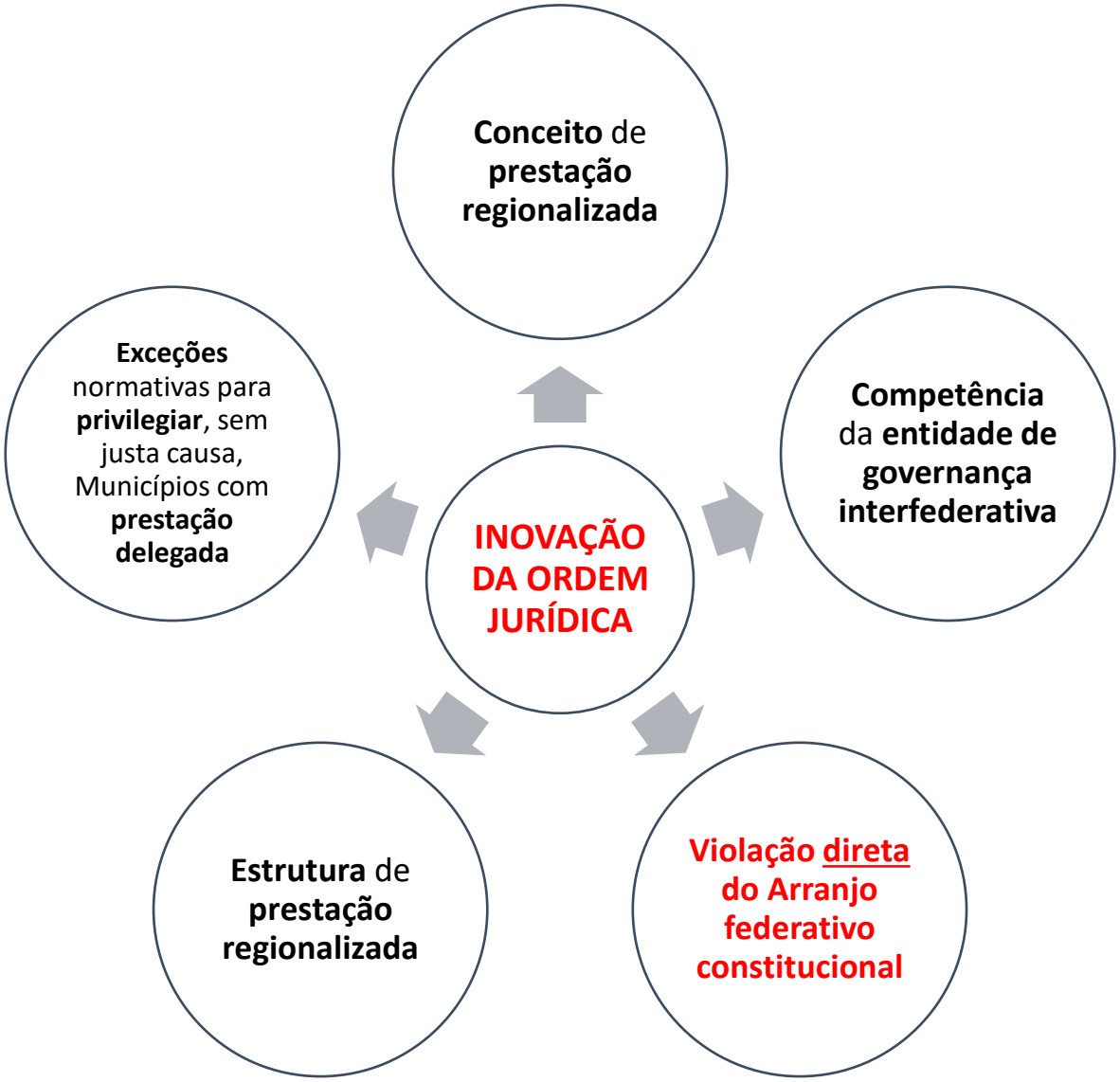
Art. 15. O disposto nos incisos VII, VIII e IX do **caput** do art. 50 da Lei nº 11.445, de 2007, não se aplica à alocação de recursos públicos federais e aos financiamentos com recursos da União ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União realizados até 31 de dezembro de 2025.

Parágrafo único. **Independentemente do prazo** a que se refere o *caput*, o disposto nos incisos VII, VIII e IX do **caput** do art. 50 da Lei nº 11.445, de 2007, **não se aplica** à alocação de **recursos**:

I - em Municípios com **prestação delegada** por meio de **contratos de programa regulares** em vigor, firmados anteriormente à data de publicação deste Decreto, nos casos em que houve comprovação da capacidade econômico-financeira pelo respectivo prestador, nos termos do disposto em regulamento; e

II - em Municípios com **prestação delegada** por meio de **contratos de concessão ou de parcerias público-privadas** precedidos de licitação, firmados anteriormente à data de publicação deste Decreto ou cuja concessão ou parceria público-privada já tenha sido licitada, ou submetida à consulta pública ou que seja objeto de estudos já contratados pelas instituições financeiras federais.

SHS – Setor Hoteleiro Sul – Quadra 6 – Conjunto A
Bloco C – Loja 12 – Complexo Brasil 21 – Brasília – DF – CEP 70322-915
gaadveconsultoria@gaadveconsultoria.com.br
(61) 3225 - 6845



2. Quatro razões jurídicas (*RJ*) comprovam que **há inovação da ordem jurídica** sobre a **estrutura de prestação regionalizada** e a **entidade de governança interfederativa,** confirmando que este ato normativo federal subalterno tem conteúdo de lei ordinária em sentido material e, como tal, goza de **autonomia nomológica** (ADI 3.731-MC, rel. Min. Cezar Peluso, j. 29-8-2007, DJ de 11-10-2007), pois **não** precedido de legislação infraconstitucional que lhe dê amparo material:

SHS – Setor Hoteleiro Sul – Quadra 6 – Conjunto A
Bloco C – Loja 12 – Complexo Brasil 21 – Brasília – DF – CEP 70322-915
gaadveconsultoria@gaadveconsultoria.com.br
(61) 3225 - 6845

(*RJ1*) O *caput* do artigo 6º quer estipular um **conceito de prestação regionalizada** que não tem amparo/paradigma na Lei nº 11.445/2007, tampouco na Lei nº 14.026/2020.

(*RJ2*) A Lei nº 11.445/2007, a Lei nº 14.026/2020 e a Lei nº 13.089/2015 **nada dispõem** sobre a possibilidade jurídico-normativa de Decreto presidencial regulamentar qualquer conteúdo sobre **a estrutura de prestação regionalizada.**

(*RJ3*) A regulamentação da **competência (atribuições) da entidade de governança interfederativa** nos dispositivos normativos questionados **não** tem autorização legislativa vinculada nem à Lei nº 11.445/2007, à Lei nº 14.026/2020, tampouco à Lei nº 13.089/2015.

(*RJ4*) **O par. ún., inc. I e II do art. 15** do questionado Decreto **excluiu** o Município **com prestação direta e regular das exceções à regra** do disposto nos incisos VII, VIII e IX do **caput** do art. 50 da Lei nº 11.445, de 2007 e do prazo (regulamentar) de 31 de dezembro de 2025. Esta exclusão, privilegiando os Municípios com **prestação delegada** como destinatários únicos a ter acesso aos recursos da União, **não** tem autorização legislativa vinculada nem à Lei nº 11.445/2007, à Lei nº 14.026/2020, tampouco à Lei nº 13.089/2015.

3. Os dispositivos normativos do *Decreto autônomo* impugnados **não** pretendem e **não** têm caráter de ato administrativo típico próprio do Chefe do Poder Executivo federal. Regulam de modo autônomo - com generalidade, impessoalidade e abstração – (i) a estrutura da prestação regionalizada do serviço de saneamento básico, (ii) atribuem competências à entidade de governança Interfederativa e (iii) privilegiam os Municípios com **prestação delegada** como destinatários únicos a ter acesso aos recursos da União com hipóteses normativas de **exceções à regra** do disposto nos incisos VII, VIII e IX do **caput** do art. 50 da Lei nº 11.445, de 2007 e do prazo (regulamentar) de 31 de dezembro de 2025. Ostentam uma **tese de fundo** que diz respeito ao próprio **arranjo federativo**, pelo que a análise de sua compatibilidade com o ordenamento jurídico extrapola o exame da legislação ordinária. **Independem**, pois, **do juízo de legalidade**, pois desvinculam-se da autorização legislativa da Lei 11.445/2007, da Lei 13.089/2015 e da Lei 14.026/2020 para estabelecer uma relação/violação direta com a Constituição Federal - o princípio

SHS – Setor Hoteleiro Sul – Quadra 6 – Conjunto A
Bloco C – Loja 12 – Complexo Brasil 21 – Brasília – DF – CEP 70322-915
gaadveconsultoria@gaadveconsultoria.com.br
(61) 3225 - 6845

federativo (art. 18, caput; 34, VII, "c"; 60, § 4º, I); a titularidade dos serviços públicos de interesse local (art. 30, inciso V); o poder normativo regulamentar (art. 84, IV, VI, alínea "a"). Configuram, desde logo, **flagrante** violação da **não-intervenção da União em entes subnacionais**, mormente nos Municípios (cujo dever constitucional da União é de assegurar a observância da autonomia municipal – art. 34, VII, "c"). Assim, abre-se o caminho para a propositura da presente ação de controle de constitucionalidade.

I.b. FUNGIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. PRECEITO FUNDAMENTAL. Do possível conhecimento da ação como ADPF. (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999).

4. Não há dúvida de que se qualifica o objeto como "ato normativo federal", manifestamente incompatível com o texto da Constituição Federal, apto, portanto, a ser impugnado por Ação Direta de Inconstitucionalidade (art. 102, I, "a", CF c/c art. 3º, I, da Lei 9.868/1999).

5. Contudo, por estarem presentes e coexistentes todos os requisitos de admissibilidade, requer-se seja a presente recebida como ADPF; na eventualidade de se entender que o objeto da presente ação deveria ser impugnado pela via da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (art. 102, §1º da CF c/c Lei nº 9.882/1999). A fungibilidade é fundamentada pelas seguintes razões constitucionais:

5.1 **Preceito Fundamental.** É inegável que o **princípio federativo** (art. 18, caput; 34, VII, "c"; 60, § 4º, I, CF) é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito e considerado um dos preceitos fundamentais explícitos para o efeito do controle objetivo de constitucionalidade por ADPF (ADPF 33, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 7-12-2005, DJ 27-10-2006). A "forma federativa de Estado" é princípio intangível assegurado por todas as Constituições da República, cujo conteúdo o constituinte de 1987 erigiu como um de seus *cornerstones*, um limite material imposto às futuras emendas à Constituição, pois seu construto é denso de "proteção do núcleo essencial dos princípios e institutos cuja preservação nelas se protege" (ADI 2.024, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 3-5-2007, *DJ* de 22-6-2007). É dotado, pois, de fundamentalidade de "categoria política inalcançável, até mesmo, pelo exercício do poder constituinte derivado" (HC 80.511, voto do rel. min. Celso de Mello, j. 21-8-2001, 2ª T, *DJ* de 14-9-2001).

SHS – Setor Hoteleiro Sul – Quadra 6 – Conjunto A
Bloco C – Loja 12 – Complexo Brasil 21 – Brasília – DF – CEP 70322-915
gaadveconsultoria@gaadveconsultoria.com.br
(61) 3225 - 6845

5.2 **Subsidiariedade**. A ADPF se revela como meio apto a sanar de forma eficaz e definitiva a resolução do mérito da questão jurídica com a mesma efetividade, imediaticidade e amplitude (ADI 4163, rel. Min. Cezar Peluso, j. 29-2-2021, DJe 01-03-2013). Isso porque a **extensão da lesividade** ao princípio federativo/preceito fundamental elencado na presente demanda desborda para eventual **judicialização** da matéria pelas partes diretamente atingidas (**1700 associados em 26 Tribunais de Justiça distintos**), o que criaria um enorme quadro de insegurança jurídica e a concreta possibilidade de decisões conflitantes por juízos de diferentes entes federativos. Cabível, portanto, a ADPF para sanar de imediato a potencial lesividade ao preceito fundamental/princípio federativo, de modo a proteger a segurança jurídica, de modo objetivo e *erga omnes*, de todos os jurisdicionados.

5.3 **Fungibilidade**. Logo: *ou* se admite que o objeto constitui norma primária autônoma impugnada via ADI; *ou* se conclui que se trata de meras regulamentações do texto legal, sem exorbitância, o que implicaria a inadmissão da ADI e o consequente cabimento da ADPF, dado que existiria a subsidiariedade manejada no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99, na linha dos precedentes desta Corte:

> (...) É lícito conhecer de ação direta de inconstitucionalidade como arguição de descumprimento de preceito fundamental, quando coexistentes todos os requisitos de admissibilidade desta, em caso de inadmissibilidade daquela. (ADI 4.180 REF-MC, rel. Min. Cezar Peluso, j. 10-3-2010, *DJE* 27-8-2010; ADPF 178, rel. Min. Gilmar Mendes, dec. monocrática, j. 21-7-2009, *DJE* 5-8-2009; ADPF 72 QO, rel. Min. Ellen Gracie, j. 1º-6-2005, *DJ* 2-12-2005).

6. Com efeito, configurada está uma "lesão constitucional qualificada", sindicável, simultaneamente, "pela sua (a) relevância (porque em **contravenção direta** com paradigma constitucional de importância fundamental) e (b) difícil reversibilidade (porque ausente técnica processual subsidiária capaz de fazer cessar a alegada lesão com igual eficácia." (ADPF 127, rel. min. Teori Zavascki, decisão monocrática, j. 25-2-2014, *DJE* de 28-2-2014, grifo nosso).

7. É indispensável, portanto, o controle da legitimidade formal e material dessa produção normativa extraparlamentar que exorbita o seu cometido constitucional. Do contrário, normas de mesma densidade, como a questionada, pairariam acima dos limites impostos pela Constituição ao Poder Legislativo (ADI 6.680 MC, rel. min. Rosa Weber, j. 3-7-2023, *DJE* de 5-9-2023). Os efeitos

SHS – Setor Hoteleiro Sul – Quadra 6 – Conjunto A
Bloco C – Loja 12 – Complexo Brasil 21 – Brasília – DF – CEP 70322-915
gaadveconsultoria@gaadveconsultoria.com.br
(61) 3225 - 6845

desta exorbitância contrapõem a proteção constitucional da **autonomia municipal (auto-organização)**, como melhor se detalhará a seguir.

I.c. DA LEGITIMIDADE ATIVA *AD CAUSAM* DA ASSEMAE (art. 103, IX, CF/88 c/c 2º, IX, da Lei Nº 9.868/1999).

8. A hipótese de legitimação ativa de entidade de classe de âmbito nacional se vincula ao objeto da ação, pela estrita pertinência temática da norma impugnada com os objetivos da autora (ADI 1.507 MC-AgR, rel. min. Carlos Velloso, j. 3-2-1997, *DJ* de 6-6-1997). A ASSEMAE é uma típica **entidade de classe de âmbito nacional.** Com 39 (trinta e nove) anos de existência e atuação (art. 4º do estatuto - **doc. 1**), é pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos (art. 53 do Código Civil), apartidária (art. 3º do estatuto - **doc. 1**) que congrega os **prestadores públicos dos Serviços Municipais de Saneamento Básico e do Distrito Federal** (associados, vide artigo 5º do estatuto - **doc. 1**). Tem âmbito nacional com ampla capilaridade nas prestações de serviços de esgotamento sanitário e fornecimento de água, pois conta com associados em **26 estados** (a exceção do Amapá) distribuídos por todo o território nacional em **1.700 municípios em 12 regionais (doc. 3)**, os quais representam a integralidade da categoria interessada cujos interesses pretende defender (ADI 4.029, rel. min. Luiz Fux, j. 8-3-2012, P, *DJE* de 27-6-2012).

9. A comprovação de que a ASSEMAE alberga uma **categoria homogênea**, com significativa e decisiva atuação histórica na seara do **saneamento básico**, está nas finalidades previstas no artigo 2º de seu estatuto (doc. 1) (ADI 1.873, rel. min. Marco Aurélio, j. 2-9-1998, *DJ* de 19-9-2003 e ADI 4.190 MC-Ref, rel. min. Celso de Mello, j. 10-3-2010, *DJE* de 11-6-2010), o qual urge destacar as seguintes:

> Art. 2 – São finalidades da ASSEMAE:
> II – lutar pela **manutenção da titularidade municipal** e pela gestão pública dos **serviços de saneamento**, defendendo seu caráter essencial;
> [...]
> IV – estudar e sugerir a adoção de normas sobre legislação municipal, estadual e federal, visando à **ampliação e melhoria dos sérvios locais associados**;
> [...]
> VI – defender junto aos Governos, Federal, Estaduais e Municipais, que os **serviços públicos municipais de saneamento** definidos na Lei Federal nº 11.445/2007, sejam considerados de fundamental importância para a vida da população brasileira.
> VII – promover o desenvolvimento institucional e apoio técnico, administrativo e jurídico aos municípios e às entidades públicas de saneamento; [...]

SHS – Setor Hoteleiro Sul – Quadra 6 – Conjunto A
Bloco C – Loja 12 – Complexo Brasil 21 – Brasília – DF – CEP 70322-915
gaadveconsultoria@gaadveconsultoria.com.br
(61) 3225 - 6845

> XII – incentivar e promover a criação de sistemas e arranjos institucionais de a cooperação intermunicipal e regional, de materiais, equipamentos, serviços e transportes e municipais de interesse comum dos associados;
> XIII – promover reivindicações, estudos, e propostas junto aos órgãos federais, estaduais, e municipais de interesse comum dos associados;
> [...]
> XVIII – incentivar, quando for o caso, a prestação dos serviços de saneamento e a regulação, na forma de gestão associada, por meio de consórcios públicos, conforme disposto nas Lei federais11.107/2005, 11.445/2007 e 12.305/2012;
> XIX – promover a **defesa do meio ambiente**, notadamente no que se refere ao **saneamento**, e de outros interesses difusos e coletivos relacionados com as finalidades da ASSEMAE;
> XX – propor Ação Civil Pública nos termos do artigo 5º, V, da Lei Federal 7.347/85 com suas posteriores alterações e solicitar requerimentos de informação, nos termos do artigo 8º, da Lei Federal, na defesa pela preservação do meio ambiente e dos serviços de saneamento, bem como de outros interesses difusos ligados a suas finalidades; (grifos nossos).

10. Por oportuno, cumpre consignar que já se admitiu a ASSEMAE nas mais recentes discussões relativas às ADI 6.492/DF; ADI 6.536/DF; ADI 6.583/DF e ADI 6.882/DF e ADPF 1055, todas em desfavor dos dispositivos da Lei 14.026/2020, que atualizou o marco legal do saneamento básico no Brasil. Por silogismo, a **pertinência temática** para o ajuizamento desta ADI é lida nas suas finalidades sociais: a defesa dos interesses legislativos e judiciais na matéria de **saneamento básico**. O objeto processual sobre o saneamento básico tem estrita aderência temática com a finalidade da ASSEMAE e interesses típicos da classe representada, como se infere do artigo 2º do seu estatuto (doc. 1): "congregar os prestadores públicos dos Serviços Municipais de Saneamento Básico e do Distrito Federal". A relevância da demanda para a ASSEMAE, logo, é evidenciada mediante a constatação de que absolutamente todos seus associados (Serviços Municipais de Saneamento) são e estão sendo afetados diretamente pelas disposições normativas dos §§ 13 e 14, do art. 6º e o parágrafo único, incisos I e II do art. 15 do Decreto Nº 11.599, de 12 de julho 2023.

11. A *(a)* previsão no estatuto e a homogeneidade da categoria; a *(b)* pertinência temática (vinculação da especialidade do tema tratado na ação e interesses comuns dos associados/classe diretamente afetada pelo objeto); e a *(c)* representatividade nacional adequada (ADI 108-QO, rel. min. Celso de Mello, j. 13-4-1992, DJE de 5-6-1992 e ADI 3.617-AgR, rel. min. Cezar Peluso, j. 25-5-2011, P, *DJE* de 1º-7-2011) são as razões normativo-estatutárias e representativo-territoriais que evidenciam o motivo pelo qual é correta a propositura desta **entidade de classe de âmbito**

SHS – Setor Hoteleiro Sul – Quadra 6 – Conjunto A
Bloco C – Loja 12 – Complexo Brasil 21 – Brasília – DF – CEP 70322-915
gaadveconsultoria@gaadveconsultoria.com.br
(61) 3225 - 6845

nacional para questionar a constitucionalidade dos §§ 13 e 14, do art. 6º e do parágrafo único, incisos I e II do art. 15 do Decreto Nº 11.599, de 12 de julho 2023.

II – DO MÉRITO | DA INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS NORMATIVOS

II.a DA RELEVÂNCIA DA MATÉRIA, DA ESPECIFICIDADE DO TEMA E OS EFEITOS JURÍDICO-CONSTITUCIONAIS: o federalismo brasileiro e o "sistema das águas na Constituição"[1]

12. A relevância da matéria pode ser constatada por meio do inc. IX, do art. 23, onde se atribui a amplitude da competência comum para a promoção da melhoria das condições de saneamento básico. Vemos que o constituinte conferiu a todos os entes federativos (União, Estados e Municípios), esta responsabilidade (ADI 1.842, red. do ac. min. Gilmar Mendes, j. 6-3-2013, DJE de 16-9-2013). Corroborando a posição de proeminência constitucional dada ao tratamento da água, ressalta-se que a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial são viabilizados e fomentados por esta prestação de serviço, pois, segundo o min. Dias Toffoli na ADPF 890, o esgotamento sanitário e o fornecimento de água compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna (ADPF 890, rel. min. Dias Toffoli, j. 29-11-2021, DJE de 15-3-2022).

13. Dentre outros, a atual Constituição redefiniu os papéis a serem desempenhados pelos entes federados, distribuindo e descentralizando questões de ordem política, administrativa e, principalmente, financeira, que ficaram centralizadas, ao longo da história brasileira, sobretudo durante o regime militar. Foram instituídas, também, possibilidades de desenvolvimento de um modelo cooperativo de federação, cujo foco principal definiu-se por meio da repartição constitucional de competências, matéria de extrema importância para a federação, uma vez que é a repartição das competências que delineia o modelo de federalismo adotado, pois define o grau de descentralização, de atribuições e de deveres de cada esfera da federação, sendo, desta forma, a

[1] O termo foi usado pelo Min. Luis Roberto Barroso. Ver: BARROSO, Luís Roberto. Saneamento básico : competências constitucionais da União, Estados e Municípios. *Revista de informação legislativa*, v. 38, n. 153, p. 255-270, jan./mar. 2002. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/762.

SHS – Setor Hoteleiro Sul – Quadra 6 – Conjunto A
Bloco C – Loja 12 – Complexo Brasil 21 – Brasília – DF – CEP 70322-915
gaadveconsultoria@gaadveconsultoria.com.br
(61) 3225 - 6845

espinha dorsal dos sistemas federalistas ou ainda, como define Raul Machado Horta, o "centro de gravidade do poder federal"[2].

14. Assim, além da forma clássica, a CF/88 contempla outras três formas de dividir a competência entre os entes federados. A forma clássica, utilizada pela federação Norte-Americana, foi contemplada no art. 21 da CF; e elenca a competência da União em matérias de caráter administrativo, deixando as competências remanescentes ao encargo dos Estados-membros, como disposto no § 1º do art. 25. A segunda forma é a chamada delegativa, com a qual a União possui a prerrogativa de delegar aos Estados-membros, por meio de lei complementar, o rol de suas competências privativas estabelecidas no art. 22 da CF. A terceira forma, a das competências comuns, delineada pelo art. 23, possibilita o estabelecimento de uma relação de cooperação na federação, no sentido de que existem áreas comuns em matérias também de caráter administrativo, sendo previstas atuações paralelas da União, Estados-membros e Municípios. Por fim, no art. 24 estão previstas as competências concorrentes, ou seja, cabem tanto à União como aos Estados-membros e, sendo de ordem legislativa, a União encarrega-se da elaboração das normas gerais. Os parágrafos 2.º e 3.º deste artigo determinam que os Estados poderão legislar de forma suplementar, a partir das normas gerais estabelecidas pela União, e de forma plena na falta destas. A competência dos Municípios é elencada pelo art. 30 da CF/88 e estes só poderão legislar de forma a suplementar as legislações federal e estadual, naquilo que for de interesse local.

15. O resultado é que o legado da transição política brasileira cria uma federação inovadora com a agregação de um modelo cooperativo de repartição de competências e a consagração da autonomia dos municípios que alçaram à categoria de entes federativos, embora acolha e reúna vícios das práticas políticas anteriores, as clientelistas na República Velha e as centralistas dos regimes autoritários.[3]

16. Quando focamos o objeto aqui discutido, denominado pelo atual Presidente deste Supremo Tribunal Federal como **"sistema das águas na Constituição"**, defrontamo-nos com uma especificação deste modelo geral de estruturação do poder político brasileiro pós 1988. Este "sistema" consagra uma mecânica peculiar ao federalismo brasileiro, onde temas como este, assim como o da saúde – que, aliás, tem especial relevo para o tema da oferta de água à população, bem

[2] HORTA, Raul Machado. A Posição do Município no Direito Constitucional Federal Brasileiro. *Revista Brasileira de Estudos Políticos*, v.55, p. 197-222, 1982.
[3] BOLZAN DE MORAIS, Jose Luis; BAGGIO, Roberta Camineiro. Os limites da transição política e (alguns) os dilemas do federalismo brasileiro. Um olhar retrospectivo. IN: COPETTI NETO, Alfredo; SALOMÃO LEITE, George; SALOMÃO LEITE, Glauco. *Dilemas da Constituição*. Belo Horizonte: Fórum. 2017, p. 167-184.

SHS – Setor Hoteleiro Sul – Quadra 6 – Conjunto A
Bloco C – Loja 12 – Complexo Brasil 21 – Brasília – DF – CEP 70322-915
gaadveconsultoria@gaadveconsultoria.com.br
(61) 3225 - 6845

como para a sua recolha, ao final do ciclo (veja-se o disposto no art. 200, IV, CF) – repercutem a importância atribuída ao município, como ente federativo, no papel concretizador deste direito fundamental, sem o qual a vida na terra – não só humana – perece.

17. O "sistema das águas na Constituição" – como alertou o Min. Luís Roberto Barroso - se alicerça, pois, no papel do município como centro irradiador e concretizador deste direito fundamental e, por isso mesmo, a afetação deste papel por regramento infraconstitucional interfere diretamente no que foi posto na Constituição Cidadã.

18. A interpretação gramatical e sistemática dos dispositivos aponta que o poder municipal de dispor normas tem de obedecer às diretrizes traçadas sobre o saneamento básico pela lei federal (art. 21, XX); promover programas e a melhoria de saneamento básico (art. 23, IX); legislar, **organizar** e prestar os serviços públicos de saneamento básico de interesse local (art. 30, I, V). No caso, adiantando o ponto central da tese aqui sustentada, o art. 30, V c/c o art. 241 da CF atribuem ao ente federativo, dentro da sua titularidade de **auto-organização**, uma **faculdade** para a adesão ao arranjo de consórcio público ou de convênio de cooperação. Quando feita a opção, o Município concretiza a máxima expressão do seu poder-dever de execução/prestação do serviço público, pois define a moldura de suas responsabilidades para com a **organização** e a prestação daquele serviço – define como e por quais meios satisfaz as competências do art. 30, V, a médio ou a longo prazo (ADI 6583, rel. Min. Luiz Fux, j. 02-12-2021, DJe-100 25-05-2022).

19. E, tal decorre, inclusive, da própria evolução do conceito de interesse local (predominância do interesse), a qual, todavia, não pode significar a desconstrução da premissa constitucional da competência municipal na concretização deste direito fundamental, em conformidade com a opção do constituinte pela forma federativa de Estado.

20. Deste modo, deve-se assentar que a manifestação dos Municípios, autonomamente, deve restar assegurada, como meio de preservação da própria federação, importando, assim, que a adesão ou a concertação de mecanismos de atuação regionalizada **não** pode significar a extinção do princípio federativo.

II.b DA AUTONOMIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL: auto-organização e normatização, autogoverno e autoadministração dos serviços de saneamento básico.

SHS – Setor Hoteleiro Sul – Quadra 6 – Conjunto A
Bloco C – Loja 12 – Complexo Brasil 21 – Brasília – DF – CEP 70322-915
gaadveconsultoria@gaadveconsultoria.com.br
(61) 3225 - 6845

21. A doutrina constitucional concluiu que não há uma catalogação exaustiva (competências implícitas[4]), mas que o significado de "interesse local" se refere àqueles interesses que dizem respeito mais diretamente às necessidades imediatas do município[5] [6], com arrimo no interesse predominante (predominância do interesse), mesmo com reflexos no interesse regional (Estados) ou no geral (União)[7]. A tematização do objeto "serviços municipais de saneamento básico" principia com as competências materiais que delimitam a "tomada de decisões de natureza político-administrativa, execução de políticas públicas e a gestão em geral da administração pública nos níveis federativos"[8].

22. Sem embargo, sobre estas competências materiais, o comando normativo-constitucional de 1988 que rege o Estado Federal evidencia a **autonomia dos entes federados** como premissa, cujo significado é a **tríplice capacidade federativo-constitucional**: auto-organização e normatização, autogoverno e autoadministração. O STF, não sem razão, **validou** esta premissa da **tríplice capacidade federativo-constitucional** nos seguintes 6 (seis) precedentes:

a. RE 197917, Tribunal Pleno, rel. Maurício Corrêa, j. 06-06-2002, DJ 07-05-2004;

b. ADI 3549, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17-09-2007, DJe-134 de 31-10-2007;

c. ADI 2217, rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, j. 08-06-2020, DJe-247 de 13-10-2020

d. ADI 3042, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16-09-2020, DJe-242 de 05-10-2020;

e. ADI 6617, rel. Alexandre de Moraes, j. 08-03-2021, DJe-051 de 17-03-2021;

f. ADI 6616, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27-04-2021, DJe-085 de 05-05-2021.

23. Neste tom, há jurisprudência estável, íntegra e coerente (art. 926, CPC) em controle concentrado de constitucionalidade, com estrita aderência temática, que deduz a interpretação constitucional da **titularidade** e da **autonomia municipal** sobre a **organização** da prestação do serviço de saneamento básico nos seguintes precedentes:

---

[4] MENDES, G. F.; BRANCO, P. G. G. *Curso de direito constitucional*. 14. ed. São Paulo: Saraiva: 2019, p. 926.
[5] TAVARES, A. R. *Curso de direito constitucional*. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 940.
[6] Sobre a competência constitucional dos Municípios, conferir as seguintes *Súmulas Vinculantes*: 2, 4, 13, 18, 19, 31, 38, 42, 43, 49.
[7] MORAES, A. *Direito Constitucional*. 35. ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 354; SARLET; MARINONI; MITIDIERO. *Curso de Direito Constitucional*. 8. ed. ampl. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 936; MENDES, G. F.; BRANCO, P. G. G. *Curso de direito constitucional*. 14. ed. São Paulo: Saraiva: 2019, p. 925-927.
[8] SARLET, I.; MARINONI, L. G.; MITIDIERO, D. *op cit.*, p. 936.

SHS – Setor Hoteleiro Sul – Quadra 6 – Conjunto A
Bloco C – Loja 12 – Complexo Brasil 21 – Brasília – DF – CEP 70322-915
gaadveconsultoria@gaadveconsultoria.com.br
(61) 3225 - 6845

ADI 2.337 MC (j. 20/2/2002) [9], **ADI 3343** (j. 01/09/2011)[10], **ADI 2340** (j. 6/3/2013) [11] , ADI 1842 (j. 6/3/2013)[12], **ADI 2299** (j. 23/08/2019)[13], **ADI 2077** (j. 30/08/2019)[14], **STP 111 AgR** (j. 13/09/2019)[15], **ADI 2095** (j. 11/10/2019)[16], **ADIs 6492, 6356, 6583 e 6882** (j. 2/12/2021)[17], **ADIs 6911, 6573 e ADPF 863** (j. 16/5/2022)[18], **ADI 6912** (j. 16/8/2022)[19].

24. Na recente ADI 6583, tanto no voto do Min. Luiz Fux (relator) como no do Min. Alexandre de Moraes (vogal), a **auto-organização** foi confirmada como uma das características fundantes da **capacidade federativo-constitucional** da **autonomia municipal.** A **auto-organização**, além de reforçar a **titularidade,** foi a *distinção* condutora das competências municipais de *organização x planejamento x execução* na prestação do serviço de saneamento básico (ADI 6583, rel. Min. Luiz Fux, j. 02-12-2021, DJe-100 25-05-2022).

25. Esta tripartição *organização x planejamento x execução* na prestação do serviço de saneamento básico foi evidenciada pelo Min. Luiz Fux na ADI 6583, quando refutou o argumento de que deveria ser restritiva a interpretação constitucional do § 3º do art. 25 da CF para permitir unicamente a prestação regionalizada de região metropolitana, aglomerações urbanas e microrregiões como formas de integração intermunicipal. O saneamento básico, segundo o Min. Fux, também é pautado pelo SUS, por dicção do art. 200, IV, CF. As políticas públicas sanitárias também, por esta razão, precisam ser compatíveis com a estrutura de rede regionalizada e hierarquizada do SUS, como prescreve o art. 198, CF. As páginas 29, 32-33 e 41 do Acórdão melhor ilustram esta tese jurídica: a conjugação da densidade normativa do princípio federativo (art. 18, caput; 34, VII, "c"; 60, § 4º, I) com a **autonomia municipal** deflui o efeito jurídico de que permanece inalterada a **autoadministração** do **titular** da **organização** e prestação do serviço de saneamento básico (art. 30, V, CF):

[9]STF, *ADI 2.337 MC*, Tribunal Pleno, rel. min. Celso de Mello, j. 20/2/2002, P, DJ de 21/6/2002.
[10]STF, *ADI 3343*, Tribunal Pleno, rel. Min. Ayres Britto, red. p/ acórdão Min. Luiz Fux, j. 01/09/2011, p. 22/11/2011.
[11] STF, *ADI 2340*, Tribunal Pleno, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 6/3/2013, Dje de 10/05/2013.
[12] STF, *ADI 1842*, Tribunal Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 6/3/3013, DJe-181 de 16/9/2013.
[13] STF, *ADI 2299*, Tribunal Pleno, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 23/08/2019, DJe-277 de 13/12/2019.
[14]STF, *ADI 2077*, Tribunal Pleno, rel. Min. Alexandre De Moraes, julgado em 30/08/2019, DJe-200 de 16/09/2019.
[15] STF, *STP 111 AgR*, Tribunal Pleno, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 13/09/2019, publicado em 04/12/2019.
[16] STF, *ADI 2095*, Tribunal Pleno, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 11/10/2019, DJe-257 de 26/11/2019.
[17] STF, *ADI 6492*, Tribunal Pleno, rel. Min. Luiz Fux, j. 02/12/2021, DJe-100 de 25/05/2022.
[18] STF, *ADI 6911*, Tribunal Pleno, rel. Min. Edson Fachin, j. 16/05/2022, DJe-174 de 01/09/2022 e ADPF 863, Tribunal Pleno, rel. Min. Edson Fachin, j. 16/05/2022, DJe de 24/6/2022.
[19] STF, *ADI 6912*, Tribunal Pleno, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16/8/2022, DJe-165 de 22/8/2022.

SHS – Setor Hoteleiro Sul – Quadra 6 – Conjunto A
Bloco C – Loja 12 – Complexo Brasil 21 – Brasília – DF – CEP 70322-915
gaadveconsultoria@gaadveconsultoria.com.br
(61) 3225 - 6845

Vale pontuar que as opções políticas resguardadas tanto pelo art. 23, inciso IX, como pelo art. 200, inciso IV, dizem respeito ao planejamento das políticas de saneamento. A participação dos Estados e/ou da União nessa seara pode até condicionar o cronograma de projetos ou determinar a ordem de priorização das políticas públicas correlatas. Porém, **não** infirma a interpretação sólida deste Egrégio Supremo Tribunal Federal para **atribuir a titularidade da execução dos serviços públicos de saneamento básico aos Municípios e ao Distrito Federal, à luz do art. 30, inciso V**, da Constituição Federal:

"Art. 30. Compete aos Municípios: [...]

V - **organizar** e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local."

Nessa linha, cumpre destacar as conclusões assentadas por esta Corte no bojo do paradigmático julgamento da **ADI 1.842**, em que se discutiu acerca da possibilidade de transferência aos estados dos serviços de interesse metropolitano, em especial dos serviços de saneamento básico. (...)

(ADI 6583, voto do rel. Min. Luiz Fux, j. 02-12-2021, DJe-100 25-05-2022, p. 29, grifo nosso)

É dizer: Os âmbitos de **planejamento** e de **execução** dos serviços públicos de saneamento básico são regidos por fundamentos constitucionais de competência distintos. Tal premissa é **estruturante para a fixação da tese** a ser apresentada neste julgamento, servindo de pano de fundo para a **formação de arranjos federativos de contratação pública *compatíveis* com a *autoadministração* dos municípios**.

(ADI 6583, voto do rel. Min. Luiz Fux, j. 02-12-2021, DJe-100 25-05-2022, p. 32-33, grifo nosso).

SHS – Setor Hoteleiro Sul – Quadra 6 – Conjunto A
Bloco C – Loja 12 – Complexo Brasil 21 – Brasília – DF – CEP 70322-915
gaadveconsultoria@gaadveconsultoria.com.br
(61) 3225 - 6845

constitucionais de competência distintos. Tal premissa é estruturante para a fixação da tese a ser apresentada neste julgamento, servindo de pano de fundo para a formação de arranjos federativos de contratação pública compatíveis com a autoadministração dos municípios.

O equacionamento dessas variáveis está no cerne do art. 241 da Constituição, que dispõe, *verbis:*

> "Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada dos serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos."

A adesão do ente federativo ao arranjo de consórcio público ou de convênio de cooperação é uma faculdade. No momento em que faz essa opção, o Município concretiza a máxima expressão do seu poder-dever de execução do serviço público, porquanto define a moldura de suas responsabilidades para com a organização e a prestação daquele serviço – isto é, define como, por quais meios satisfaz as competências do art. 30, inciso V –, a médio ou a longo prazo.

26. Com efeito, a concatenação *lógica* coerente com o voto condutor da ADI 6583 faz-se a partir de uma interpretação sistemática dos seguintes dispositivos normativos **constitucionais**:



27. A competência material do art. 30, V, CF/88 titulariza os Municípios para a organização dos serviços públicos de saneamento básico e lhe atribui uma **faculdade** nesta **auto-organização/autoadministração/autogoverno:** a tomada de decisões de natureza político-administrativa para a possível adesão ao arranjo de consórcio público ou de convênio de cooperação do planejamento e da execução de políticas públicas sanitárias. Com esta linha de raciocínio, rechaça-se a interpretação restritiva da leitura constitucional do § 3º do art. 25 da CF:

SHS – Setor Hoteleiro Sul – Quadra 6 – Conjunto A
Bloco C – Loja 12 – Complexo Brasil 21 – Brasília – DF – CEP 70322-915
gaadveconsultoria@gaadveconsultoria.com.br
(61) 3225 - 6845

1988.

A alegação não procede, pois são distintos o grau de interdependência e a abrangência dos interesses comuns entre os partícipes de uma "região metropolitana" (CF/88, art. 25, §3º c/c Lei 11.445/2007, art. 3º, VI, alínea 'a'), e entre os integrantes de um "bloco de referência" (Lei 11.445/2007, art. 3º, VI, alínea 'c').

A redação da norma sub examine é clara. A região metropolitana, a aglomeração urbana e a microrregião criam uma unidade voltada à organização, ao planejamento e à execução de funções públicas (no plural). Seus traços distintivos são a compulsoriedade e a proximidade territorial.

Em contraponto, os arranjos peculiares à Lei 14.026/2020 se limitam à viabilidade da execução de um ou mais serviços públicos de saneamento básico. A organização das atividades continua sob a titularidade dos Municípios; ao passo que o planejamento é o resultado da deliberação democrática em dois níveis, o Plano Federal e o Plano Estadual ou Regional.

Também não prospera a argumentação que rivaliza, de um lado, as "unidades regionais de saneamento básico" e os "blocos de referência"; e por outro lado, a autonomia dos Municípios, plasmada nos arts. 1º, 18, 29, *caput;* 30, incisos I e V; 34, inciso VII, alínea "c", da Constituição.

Para que não pairem dúvidas: quanto à titularidade dos serviços públicos de saneamento, a Lei 14.026/2020 manteve a autonomia municipal. Apesar de questões referentes ao saneamento básico serem intrinsecamente de interesse local e de competência dos entes municipais, isso não impede a atuação conjunta e integrada entre todos os entes, o que se pretende com as alterações legais questionadas.

28. Com este itinerário constitucional lógico-sistemático, é possível responder a **causa de pedir**/problema jurídico-constitucional trazido a esta elevada Jurisdição:

- O **poder regulamentar** do Decreto Presidencial pode (i) **compelir** a **tomada de decisão para a prestação delegada** de serviços de saneamento ou (ii) **dispor** sobre o **modo** de **estruturação** ou a **competência entidade de governança interfederativa de**

SHS – Setor Hoteleiro Sul – Quadra 6 – Conjunto A
Bloco C – Loja 12 – Complexo Brasil 21 – Brasília – DF – CEP 70322-915
gaadveconsultoria@gaadveconsultoria.com.br
(61) 3225 - 6845

> **compartilhamento de responsabilidades** e **ações** entre **entes da Federação em termos de organização, planejamento e execução de funções públicas** de **interesse comum** na **prestação regionalizada de serviços de saneamento?**

29. A resposta é **não**, pela **vinculação negativa** fundamentada em três razões estruturantes da capacidade federativo-constitucional da **autonomia municipal:** a auto-organização e normatização, o autogoverno e a autoadministração dos serviços públicos de saneamento básico.

30. As razões jurídicas que sustentam a inconstitucionalidade material do objeto (dispositivos autônomos, abstratos e gerais) serão melhor desenvolvidas no cotejo a seguir.

II.c DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DOS §§ 13 E 14 DO ART. 6º DO DECRETO Nº 11.599, DE 12 DE JULHO 2023: o esvaziamento da capacidade federativo-constitucional da autonomia municipal

31. A redação atual do §§ 13 e 14 do art. 6º promove um **esvaziamento** da capacidade federativo-constitucional da autonomia municipal, pois interfere indevidamente na **organização** dos serviços públicos de saneamento básico:

> **Art. 6º** A prestação regionalizada de serviços de saneamento é a modalidade de prestação integrada de um ou mais componentes dos serviços públicos de saneamento básico em determinada região cujo território abranja mais de um Município, com uniformização da regulação e da fiscalização e com compatibilidade de planejamento entre os titulares, com vistas à geração de ganhos de escala e à garantia da universalização e da viabilidade técnica e econômico-financeira dos serviços, e poderá ser estruturada em:
>
> § 13. A prestação integrada a que se refere o *caput* **pressupõe** uniformização da regulação e da fiscalização e a compatibilidade de planejamento entre os titulares, com vistas à universalização dos serviços, **podendo, quando a legislação de criação da estrutura de prestação regionalizada prever, existir prestadores distintos dentro da mesma estrutura, a critério da respectiva entidade de governança interfederativa.** (grifo nosso)
>
> § 14. A prestação direta dos serviços em determinado **Município** da **estrutura de prestação regionalizada** por **entidade** que integre a **administração do *próprio* Município poderá ser autorizada pela entidade de governança interfederativa, desde que haja previsão na legislação de criação da estrutura de prestação regionalizada, e estará condicionada à comprovação de efetivo cumprimento do disposto no art. 9º da Lei nº 11.445, de 2007, em especial a definição da entidade responsável pela**

SHS – Setor Hoteleiro Sul – Quadra 6 – Conjunto A
Bloco C – Loja 12 – Complexo Brasil 21 – Brasília – DF – CEP 70322-915
gaadveconsultoria@gaadveconsultoria.com.br
(61) 3225 - 6845

> **regulação e fiscalização, que atestará o cumprimento das demais condicionantes**. (grifo nosso)

32. **Não** cabe ao Chefe do Poder Executivo federal legislar, como o fez no questionado § 13, sobre as possibilidades fáticas ou jurídicas além da **competência de entidade de governança interfederativa,** tampouco sobre a legislação de **criação da estrutura de prestação regionalizada** e a existência prestadores distintos dentro da mesma estrutura.

33. **Não** compete ao Presidente da República legislar, como o fez no impugnado § 14, sobre a **prestação direta** dos serviços em determinado Município da estrutura de prestação regionalizada por entidade que integre a administração do *próprio* Município e a **competência** da entidade de governança interfederativa.

34. A **vinculação negativa** de legislar do Chefe do Executivo é um dos efeitos jurídico-constitucionais da **atividade reguladora** do Município: a decorrência lógica da densidade normativa do significante textual "autonomia municipal" (art. 18, caput; 34, VII, "c"; 60, § 4º, I), cujo significado é a sua tríplice capacidade constitucional: de auto-organização e normatização, autogoverno e autoadministração dos Municípios.

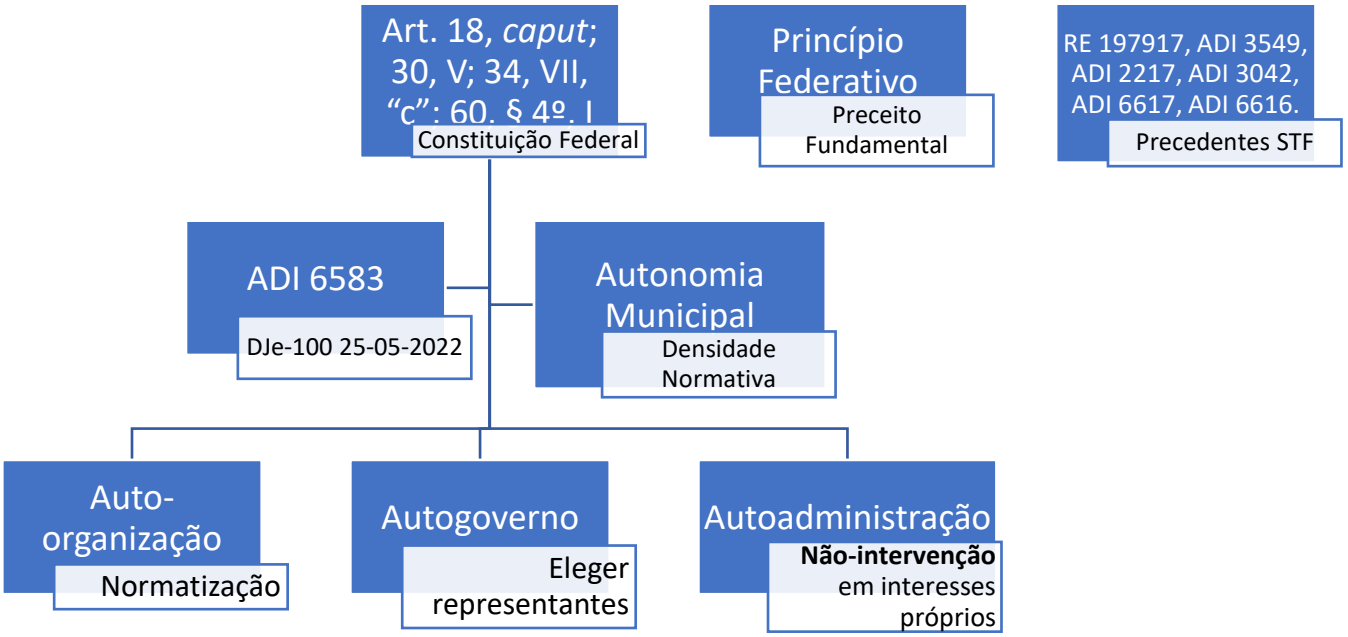
35. Esta competência/tríplice capacidade se aplica, por óbvio, às atividades nas quais o Município é titular, como a prestação do serviço de saneamento básico, previsto no art. 30, V, CF. Ademais, ainda que o Município, dentro da sua titularidade, opte por delegar/conjugar o planejamento e a execução da prestação do serviço público, o **art. 174 da CF/88** ainda lhe impõe um conjunto de competências como agente normativo e regulador da atividade econômica.

36. É dizer, a **atuação reguladora** do Município constitui manifestação da **atividade federativa** de controle exercida sobre seus ***próprios* atos:** um poder indisponível atribuído à autoridade pública municipal, intangível pelo Chefe do Poder Executivo federal.

37. No exercício da sua titularidade de auto-organização, autogoverno e autoadministração, se exercida a **faculdade** para a adesão ao arranjo de consórcio público ou de convênio de cooperação para a prestação regionalizada de serviços de saneamento (modalidade de prestação integrada) o Município concretiza e define a moldura de suas responsabilidades para com a **organização**, a prestação e execução daquele serviço – define como e por quais meios satisfaz as competências do art. 30, V, a médio ou a longo prazo (ADI 6583, rel. Min. Luiz Fux, j. 02-12-2021, DJe-100 25-05-2022). Contudo, esta **faculdade** deve ser lida com as prerrogativas estatais indisponíveis da

SHS – Setor Hoteleiro Sul – Quadra 6 – Conjunto A
Bloco C – Loja 12 – Complexo Brasil 21 – Brasília – DF – CEP 70322-915
gaadveconsultoria@gaadveconsultoria.com.br
(61) 3225 - 6845

autonomia municipal emanadas do **princípio federativo** ("categoria política inalcançável, até mesmo, pelo exercício do poder constituinte derivado", vide: HC 80.511, voto do rel. min. Celso de Mello, j. 21-8-2001, 2ª T, *DJ* de 14-9-2001).



38. Nem mesmo os gestores políticos dos municípios podem se demitir de cumprir as prerrogativas estatais indisponíveis da **autonomia municipal** emanadas do **princípio federativo** (**auto-organização e normatização**, autogoverno e autoadministração dos Municípios). Compete **não** ao Chefe do Executivo federal (como o fez no§§ 13 e 14 do art. 6º do Decreto objurgado), mas aos Municípios, como entes federados subnacionais, no cumprimento do comando constitucional: (i) tomar decisões de natureza político-administrativa e execução de políticas públicas diante das possibilidades fáticas ou jurídicas da entidade de governança interfederativa para a prestação regionalizada de serviços de saneamento (**autoadministração**); (ii) compor a legislação de criação da estrutura de prestação regionalizada (**autogoverno**), e (iii) decidir quanto a existência de prestadores distintos dentro da mesma estrutura junto com demais componentes que integrarem a entidade de governança interfederativa (**autoadministração**).

39. Logo, as hipóteses normativas dos § 13 e § 14 do art. 6º do Decreto nº 11.599, de 12 de julho 2023 *violam diretamente* o princípio federativo (art. 18, caput; 30, V; 34, VII, "c"; 60, § 4º, I),

SHS – Setor Hoteleiro Sul – Quadra 6 – Conjunto A
Bloco C – Loja 12 – Complexo Brasil 21 – Brasília – DF – CEP 70322-915
gaadveconsultoria@gaadveconsultoria.com.br
(61) 3225 - 6845

pois **não cabe,** por óbvio, ao Chefe do Poder Executivo federal *legislar* sobre esta prerrogativa estatal municipal indisponível por meio de Decreto autônomo, violando a auto-organização, o autogoverno e a autoadministração dos Municípios.

40. Os § 13 e § 14 do art. 6º do Decreto nº 11.599, de 12 de julho 2023 conformam uma *inconstitucionalidade chapada*, um **esvaziamento** da capacidade federativo-constitucional da autonomia municipal pelo Chefe do Poder Executivo federal, pela intervenção indevida na capacidade organizativa (auto-**organização**) dos serviços públicos de saneamento básico definida pelo art. 30, V, CF.

II.d DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DOS INCISOS I, II DO PAR. ÚN. DO ART. 15 DO DECRETO Nº 11.599, DE 12 DE JULHO 2023: a fragmentação federativa entre Municípios com prestação regular de serviços de saneamento

41. A filologia dos dispositivos não deixa dúvidas sobre a sua viciada, enviesada e inconstitucional opção normativa de **excluir** os Municípios com **prestação direta e regular**:

> **Art. 15.** O disposto nos incisos VII, VIII e IX do **caput** do art. 50 da Lei nº 11.445, de 2007, não se aplica à alocação de recursos públicos federais e aos financiamentos com recursos da União ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União realizados até 31 de dezembro de 2025.
>
> Parágrafo único. **Independentemente do prazo** a que se refere o *caput*, o disposto nos incisos VII, VIII e IX do **caput** do art. 50 da Lei nº 11.445, de 2007, **não se aplica** à alocação de **recursos**:
>
> I - em Municípios com **prestação delegada** por meio de **contratos de programa regulares** em vigor, firmados anteriormente à data de publicação deste Decreto, nos casos em que houve comprovação da capacidade econômico-financeira pelo respectivo prestador, nos termos do disposto em regulamento; e
>
> II - em Municípios com **prestação delegada** por meio de **contratos de concessão ou de parcerias público-privadas** precedidos de licitação, firmados anteriormente à data de publicação deste Decreto ou cuja concessão ou parceria público-privada já tenha sido licitada, ou submetida à consulta pública ou que seja objeto de estudos já contratados pelas instituições financeiras federais.

42. Se a prestação de serviços de esgotamento sanitário e fornecimento de água **regular, não cabe** ao Chefe do Poder Executivo federal *legislar* para *privilegiar*, sem justa causa, o acesso a recursos da União exclusivamente a Municípios com **prestação delegada** e ***excluir*** o Município **com prestação direta e regular das exceções à regra** do disposto nos incisos VII, VIII e IX

SHS – Setor Hoteleiro Sul – Quadra 6 – Conjunto A
Bloco C – Loja 12 – Complexo Brasil 21 – Brasília – DF – CEP 70322-915
gaadveconsultoria@gaadveconsultoria.com.br
(61) 3225 - 6845

do **caput** do art. 50 da Lei nº 11.445, de 2007 e do prazo (regulamentar) de 31 de dezembro de 2025.

43. O questionado privilégio normativo sem justa causa a Municípios com prestação delegada como destinatários únicos a ter acesso aos recursos da União é uma a violação à capacidade federativo-constitucional da autonomia municipal financeira dos Municípios com prestação direta, causando uma intolerável **fragmentação federativa** entre Municípios que possuem a prestação de serviços de esgotamento sanitário e fornecimento de água **regular.**



44. Este expurgável privilégio normativo dos incisos I, II do par. ún. do art. 15 do Decreto nº 11.599/2023 configura outra *inconstitucionalidade chapada*, cujos efeitos resultam em uma rejeitável **fragmentação federativa** entre Municípios que possuem a **mesma titularidade** (art. 18, caput; 30, V; 34, VII, "c"; 60, § 4º, I) e estão com a **mesma** condição de **regularidade** na prestação de

SHS – Setor Hoteleiro Sul – Quadra 6 – Conjunto A
Bloco C – Loja 12 – Complexo Brasil 21 – Brasília – DF – CEP 70322-915
gaadveconsultoria@gaadveconsultoria.com.br
(61) 3225 - 6845

serviços de saneamento básico. A inconstitucionalidade, logo, é por *violação direta* ao princípio federativo (art. 18, caput; 30, V; 34, VII, "c"; 60, § 4º, I) por **tratamento anti-isonômico**.



45. Esta exclusão, privilegiando os Municípios com **prestação delegada** como destinatários únicos da exceção a regra a ter acesso aos recursos da União, **não** tem autorização legislativa vinculada nem à Lei nº 11.445/2007, à Lei nº 14.026/2020, tampouco à Lei nº 13.089/2015. E não tem por que o legislador é o primeiro intérprete do texto constitucional e sabe que seria manifestamente inconstitucional o privilégio normativo sem justa causa. O Chefe do Poder Executivo federal, logo, legislou e promoveu uma intervenção indevida na capacidade organizativo-financeira (auto-**organização**) dos serviços públicos de saneamento básico definida pelo art. 30, V, CF, com o intuito de **compelir** os prestadores públicos dos serviços municipais de saneamento básico e do Distrito Federal a **tomada de decisão pela prestação delegada** de serviços de saneamento básico.

46. Em se tratando de efeitos práticos, os municípios que delegaram à empresa estadual ou à empresa privada gozam de acesso regular aos recursos federais. Por outro lado, o município com serviço municipal de saneamento tem este acesso vedado, embora a prestação municipal de saneamento tenha amparo na lei e na CF e seja **igualmente regular**. Não se trata de recursos financeiros voluntários, mas também aqueles de empréstimos. Ou seja, não é uma decisão de

SHS – Setor Hoteleiro Sul – Quadra 6 – Conjunto A
Bloco C – Loja 12 – Complexo Brasil 21 – Brasília – DF – CEP 70322-915
gaadveconsultoria@gaadveconsultoria.com.br
(61) 3225 - 6845

alocação de recursos por parte do governo federal, mas uma vedação com o único objetivo de estimular uma delegação para o privado, já que não mais possível a delegação para o estadual sem licitação, o que, obviamente, dá vantagem competitiva ao privado.

47. No entanto, o art. 30, V c/c o art. 241 da CF, como delineado na ADI 6583 (rel. Min. Luiz Fux, j. 02-12-2021, DJe-100 25-05-2022), cabe ao Município, **nunca** ao Decreto Presidencial, concretizar a máxima expressão do seu poder-dever de execução/prestação do serviço público, e definir a moldura de suas responsabilidades para com a **organização** e a prestação daquele serviço: como e por quais meios satisfazer as competências do art. 30, V, a médio ou a longo prazo.

48. É induvidosa, logo, a intervenção indevida de exclusão do Município **com prestação direta e regular**, por Decreto autônomo, das exceções à regra do disposto nos incisos VII, VIII e IX do ***caput*** do art. 50 da Lei nº 11.445, de 2007 e do prazo (regulamentar) de 31 de dezembro de 2025. Por ser uma "legislação federal" anti-isonômica, é inconstitucional o privilégio normativo dos incisos I, II do par. ún. do art. 15 do Decreto nº 11.599/2023 por arbitrariamente afetar a capacidade organizativo-financeira (auto-**organização**) dos serviços públicos de saneamento básico, cujo objetivo é uma **fragmentação federativa** entre Municípios e vulnerar o preceito fundamental do princípio federativo.

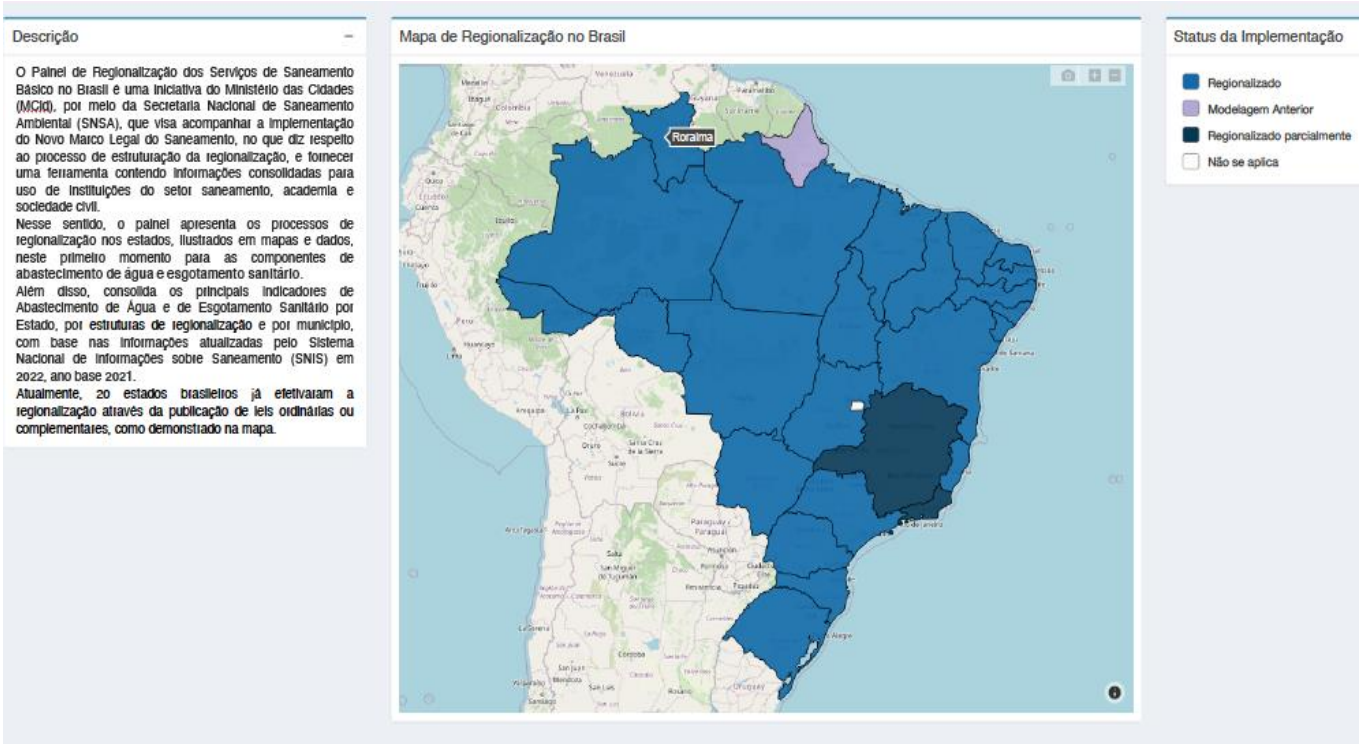
III – DA MEDIDA CAUTELAR (art. 10 e seg. da Lei Nº 9.868/99)

III.a DO GRAVE DANO COM RISCO DE IRREVERSIBILIDADE: efeitos concretos sobre o arranjo federativo para implantação do Novo Marco Legal do Saneamento

49. Os **dados** do **monitoramento** de implementação do Novo Marco Legal do Saneamento do Painel de Regionalização dos Serviços de Saneamento Básico do Ministério das Cidades (clique aqui) informam que a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA), "atualmente, **20 estados brasileiros já efetivaram a regionalização através da publicação de leis ordinárias ou complementares**, como demonstrado na mapa" (abaixo grifo nosso). *Logo*, o grave dano do objeto; §§ 13 e 14, do art. 6º e do par. ún., inc. I e II do art. 15, do Decreto Nº 11.599, de 12 de julho 2023; ao princípio federativo (art. 18, caput; 34, VII, "c"; 60, § 4º, I) na sua **tríplice capacidade federativo-constitucional da autonomia municipal** (RE 197917, DJ 07-05-2004;

SHS – Setor Hoteleiro Sul – Quadra 6 – Conjunto A
Bloco C – Loja 12 – Complexo Brasil 21 – Brasília – DF – CEP 70322-915
gaadveconsultoria@gaadveconsultoria.com.br
(61) 3225 - 6845

ADI 3549, DJe-134 de 31-10-2007; ADI 2217, DJe-247 de 13-10-2020; ADI 3042, DJe-242 de 05-10-2020; ADI 6617, DJe-051 de 17-03-2021; ADI 6616, DJe-085 de 05-05-2021) possui o **risco** de **irreversiblidade**.



Fonte: Painel de Regionalização dos Serviços de Saneamento Básico do Ministério das Cidades (clique aqui)

50. O **primeiro** risco de **irreversiblidade** é: todos os entes subnacionais estão sendo regidos pelos **efeitos jurídicos concretos** da inconstitucional intervenção normativa dos §§ 13 e 14, do art. 6º do Decreto Nº 11.599, de 12 de julho 2023. *Logo*, **20 estados brasileiros e os Municípios que já efetivaram a regionalização com a publicação de leis ordinárias ou complementares** estão seguindo e podem continuar a seguir esta expurgável normativa como epicentro de suas decisões de **governança interfederativa** de compartilhamento de responsabilidades e ações entre entes da Federação em termos de organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum na prestação regionalizada de serviços de saneamento.

51. O **segundo** risco de **irreversibilidade** é o grave dano com o esvaziamento da **titularidade** da **autonomia municipal** resultante dos efeitos diretos das exceções normativas do par. ún., inc. I e II do art. 15, do Decreto Nº 11.599, de 12 de julho 2023 na **auto-organização financeira** (ADI 6583) na prestação do serviço de saneamento básico. Para serem destinatários do acesso aos

SHS – Setor Hoteleiro Sul – Quadra 6 – Conjunto A
Bloco C – Loja 12 – Complexo Brasil 21 – Brasília – DF – CEP 70322-915
gaadveconsultoria@gaadveconsultoria.com.br
(61) 3225 - 6845

recursos da União e se tornarem elegíveis das aludidas abjetas exceções normativas, os Municípios **com prestação <u>direta</u> e <u>regular</u>** terão que *violar* sua capacidade federativo-constitucional da autonomia municipal (art. 30, V c/c o art. 241 da CF/88) e transformá-la em <u>prestação</u> <u>delegada</u>.

III.b DO *PERICULUM IN MORA*: validade, vigência, vigor e eficácia do objeto

52. O *perigo da demora* é dedutível.

Estado	Situação	Data de aprovação	Lei ou dispositivo de regulamentação	Modelo de regionalização	Número de municípios do Estado	Número de UR ou Blocos
AC	Proposta em elaboração com apoio da SNSA	0	0	0	22	1
AL	Lei publicada	03/12/2020	LC nº 18/1998 - RM de Maceió LC nº 38/2013 - inclui Atalaia LC nº 40/2014 - inclui Murici LC nº 50/2019- Dispõe sobre o Sistema Gestor Metropolitano da Região Metropolitana de Maceió - RMM Lei nº 8.358, de 03/12/2020, institui as duas Unidades Regionais de Saneamento Básico com 89 municípios e excetua a Região Metropolitana de Maceió (Blocos B e C).	Região Metropolitana de Maceió (adesão compulsória) e 2 Unidades Regionais (adesão voluntária)	102	3
AM	Lei publicada	13/07/2021	LC nº 214/2021	Microrregião	62	1
AP	Modelagem anterior		Estudos contratados com o BNDES	Concessão	16	1
BA	Lei publicada	10/06/2019	LC nº 41/2014 - RM de Salvador LC nº 35/2011 - RM de Feira de Santana LC nº 48/2019 LC nº 51/2022	Região Metropolitana de Salvador e Microrregiões	417	20
CE	Lei publicada	18/06/2021	LC nº 247/2021	Microrregião	184	3
ES	Lei publicada	13/07/2021	LC nº 968/2021	Microrregião	78	1
GO	Lei publicada	22/05/2023	LC nº 182/2023	Microrregião	246	3
MA	Lei publicada	30/12/2021	LC nº 239/2021	Microrregião	217	4
MG	PL elaborado	0	PL 2.884/2021 em discussão	Unidade Regional	853	22
MG	Portaria publicada	26/12/2022	Resolução Cisb nº 02/2022 Portaria MDR nº 3.701/2022	Bloco de Referência do Vale do Jequitinhonha	96	1
MS	Lei publicada	13/12/2022	LO nº 5.989/2022	Unidade Regional	79	2
MT	Lei publicada	21/12/2022	LO n° 11.976/2022	Unidade Regional	141	5
PA	Estudo contratado com o BNDES em andamento	0	Estudo contratado com o BNDES	Microrregião	144	-
PB	Lei publicada	22/06/2021	LC nº 168/2021 LC nº 182/2023	Microrregião	223	4
PE	Lei publicada	13/07/2021	LC nº 455/2021	Microrregião	185	2
PI	Lei publicada	16/06/2021	LC nº 256/2019 e LC nº 257/2021 LC nº 262/2022	Microrregião	224	1
PR	Lei publicada	14/07/2021	LC nº 237/2021	Microrregião	399	3
RJ	Modelagem anterior / não regionalizado	0	Concessão Sem Regionalização	Concessão Sem Regionalização	92 - (49/43)	43/0
RN	Lei publicada	14/07/2021	LC nº 682/2021	Microrregião	167	2
RO	Lei publicada	19/01/2021	LO nº 4.955/2021	Unidade Regional	52	1
RR	Lei publicada	14/07/2021	LC nº 300/2021	Microrregião	15	1
RS	Lei publicada	21/12/2021	LO nº 15.795/2022	Unidade Regional	497	2
SC	Lei publicada	10/07/2021	LC nº 495/2010 LC nº 636/2014 Decreto nº 1.372/2021 PLC 001.8/2022 em tramitação	Região Metropolitana	295	11
SE	Lei publicada	11/11/2020	LC nº 176/2009 Decreto nº 40.715/2020	Microrregião	75	13
SP	Lei publicada	05/07/2021	LO nº 17.383/2021	Unidade Regional	645	4
TO	PL elaborado (aprovado na Aleeto)		PL Nº 05/2023 (aprovado na Aleto, 22/11/23)	Unidade Regional	139	3

53. Enquanto providos os objetos de validade (correspondência vertical com a CF/88), vigência (temporalidade da validade), vigor (força vinculante), haverá eficácia, isto é, a possibilidade concreta de produção de efeitos jurígenos. Todos os entes subnacionais que estão se compatibilizando aos desígnios do Novo Marco Legal do Saneamento, *logo*, devem se adequar ao

SHS – Setor Hoteleiro Sul – Quadra 6 – Conjunto A
Bloco C – Loja 12 – Complexo Brasil 21 – Brasília – DF – CEP 70322-915
gaadveconsultoria@gaadveconsultoria.com.br
(61) 3225 - 6845

disposto nos §§ 13 e 14, do art. 6º e no par. ún., inc. I e II do art. 15, do Decreto Nº 11.599, de 12 de julho 2023. O *periculum in mora* é a **atual, permanente e concreta** violação ao princípio federativo (art. 18, caput; 34, VII, "c"; 60, § 4º, I), a qual perdurará **enquanto não suspensa a eficácia** e tais dispositivos normativos flagrantemente inconstitucionais.

IV – DA INTERPRETAÇÃO CONSIITUCIONAL E SUA APLICAÇÃO NO CONTROLE DE CONSTTUCIONALIDADE BRASILEIRO

54. A interpretação constitucional é matéria clássica, sempre a exigir atenção por parte do julgador, para chegar a uma decisão que melhor satisfaça o projeto constitucional. A experiência constitucional brasileira incorporou técnicas interpretativas atualizadas que permitem um agir compatível com a perspectiva de assegurar estabilidade à ordem constitucional, consequentemente ao ordenamento jurídico como um todo. Por isso mesmo, para além de uma ação nulificante por completo do texto normativo questionado, ou seja, a declaração de inconstitucionalidade do texto, incorporou-se a possibilidade de "interpretação conforme", assim como de "declaração de inconstitucionalidade parcial sem modificação do texto".

55. Se, a tradicional "**declaração de inconstitucionalidade**" pode ser entendida como a técnica clássica de tratamento das demandas declaratórias de inconstitucionalidade, ocorrente quando o julgador declara, como objetivo da ação, a inconstitucionalidade do texto questionado, seja formal, seja materialmente, extirpando-o do ordenamento jurídico, mesmo que adotando a possibilidade de adequação temporal desta espécie decisória. Já a **interpretação conforme**:

> [...]constitui-se em mecanismo de fundamental importância para a constitucionalização dos textos normativos infraconstitucionais. A *verfassungskonforme Auslegung* quer dizer, segundo Hesse, que uma lei não deve ser declarada nula quando pode ser interpretada em consonância com a Constituição. Veja: quando se inventou a interpretação conforme, sempre se pensou em sede de declaração de inconstitucionalidade. Jamais em declaração de constitucionalidade.[20]

56. Por outro lado, a **declaração de inconstitucionalidade parcial sem modificação do texto** distingue-se da anterior pois não pretende dar um significado ao texto legal que seja

[20] STRECK, Lenio L. *Interpretação conforme não pode usurpar o papel do legislador!* https://www.conjur.com.br/2019-out-24/senso-incomum-interpretacao-conforme-nao-usurpar-papel-legislador/. Acesso em 10/11/23

SHS – Setor Hoteleiro Sul – Quadra 6 – Conjunto A
Bloco C – Loja 12 – Complexo Brasil 21 – Brasília – DF – CEP 70322-915
gaadveconsultoria@gaadveconsultoria.com.br
(61) 3225 - 6845

compatível com a Constituição. Esta está no campo da aplicação, na medida em que exclui algumas situações do âmbito de incidência da lei em questão.

57. A interpretação conforme a Constituição somente pode ter lugar quando a vontade do legislador não pode ser reconhecida, ou seja, a interpretação conforme a Constituição "não pode contrariar a letra e a intenção claramente reconhecível do legislador, ou, numa versão mais restritiva, a intenção que está subjacente à 'tendência' geral da lei ou às opções fundamentais nela consagradas", como informa Rui Medeiros[21].

58. Já para J. J. Gomes Canotilho – em seu clássico *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*[22] - a interpretação conforme a Constituição só permite a escolha entre dois ou mais sentidos possíveis da lei e nunca uma revisão do seu conteúdo. Para o professor de Coimbra, a alteração do conteúdo da lei por meio da interpretação pode levar a uma usurpação de funções, transformando os juízes em legisladores ativos. Em face disso, conclui que, se a interpretação conforme a Constituição quiser continuar a ser interpretação, *ela não pode ir além dos sentidos possíveis, resultantes do texto e do fim da lei,* sem que se possa efetuar correções ou adaptações da lei. Rui Medeiros – *A Decisão de Inconstitucionalidade -,* deixa claro que a ICC não serve para correção de *"erros jurídico-políticos" ou para contrariar "o teor e o sentido da lei"* atribuídos pelo legislador, não se traduzindo em uma revisão da lei em conformidade com a lei constitucional.

59. Assim, apesar de aceita pela ordem jurídica brasileira, a ICC tem limites, podendo ser exemplificados nas três espécies propostas pelo Ministro Alexandre de Moraes, em seu *Direito Constitucional*. São elas:

a) **Interpretação conforme com redução de texto**. Nesta espécie se declara a inconstitucionalidade de determinada expressão, possibilitando a partir dessa exclusão do texto, uma interpretação compatível com a Constituição. Ex. ADIN 1.127-8 (O STF excluiu a expressão desacato do art. 7º, § 2º. do Estatuto da OAB concedendo à imunidade material aos advogados, compatibilizando o dispositivo com o artigo 133 da C.F./88.

b) **Interpretação conforme sem redução de texto**. Nesta espécie o Supremo não suprime do texto nenhuma expressão, conferindo à norma impugnada uma determinada interpretação que lhe preserve a constitucionalidade. São exemplos: Adin 1371; ADI 1521-MC; AGA nº 311369/SP.

[21] MEDEIROS, Rui. *A Decisão de Inconstitucionalidade*. Lisboa: Universidade Católica. 1999. Apud STRECK, Lenio L. *Op cit.*
[22] CANOTILHO. J. J. Gomes. *Direito Constitucional e Teoria da Constituição.* 7ª ed. Coimbra: Almedina. 2003

SHS – Setor Hoteleiro Sul – Quadra 6 – Conjunto A
Bloco C – Loja 12 – Complexo Brasil 21 – Brasília – DF – CEP 70322-915
gaadveconsultoria@gaadveconsultoria.com.br
(61) 3225 - 6845

c) **Interpretação conforme sem redução de texto, excluindo da norma impugnada uma interpretação que lhe acarretaria a inconstitucionalidade**. Ex. ADI 1719-9 (Rel. Min. Moreira Alves)

60. Partindo do pressuposto de que as normas legais são presumidamente constitucionais, o intérprete deve buscar dentre seus diversos significados aquele que guarde conformidade com a Constituição. Assim, fixa-se uma determinada interpretação e afasta-se as demais que não se coadunam com a Carta Política.

61. Tudo isso nos leva a ter presente que o resultado ótimo da presente ADI poderá ser atingido **tanto** pela extirpação dos textos normativos impugnados do ordenamento jurídico **OU**, acaso ultrapassada esta possibilidade, pela técnica da ICC, adotando-se uma hermenêutica adequada à previsão constitucional que assegure ao ente federado – o município – a manutenção de seu *status* como tal, no exercício de suas competências constitucionais.

62. É prudente rememorar que o par. ún., inc. I e II do art. 15 do Decreto Nº 11.599, de 12 de julho 2023, norma revogadora, conta com redação idêntica à do par. ún., inc. I e II do art. 15 do Decreto Nº 11.467, de 5 de abril de 2023, norma revogada. Logo, eventual aplicação de efeitos repristinatórios (art. 2º, §3º da LINDB – Lei nº 12.376/2010) manteria o texto tal qual lançado no mundo jurídico.

V – DO PEDIDO.

63. **ASSIM, requer:**

a) a concessão de **medida cautelar**, com base no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.868/99 e antes da audiência da Presidência da República e do Congresso Nacional, bem como da manifestação da AGU e da PGR, por decisão monocrática, *ad referendum* do Plenário, ou mediante a pronta inclusão do feito em pauta, para imediata **suspensão** da **eficácia jurídica dos §§ 13 e 14, do art. 6º e do par. ún., inc. I e II do art. 15, do Decreto Nº 11.599, de 12 de julho 2023** (**doc. 5**);

b) a notificação da Presidência da República, para que, como responsável pela elaboração das normas impugnadas, manifeste-se, querendo, sobre o mérito da

SHS – Setor Hoteleiro Sul – Quadra 6 – Conjunto A
Bloco C – Loja 12 – Complexo Brasil 21 – Brasília – DF – CEP 70322-915
gaadveconsultoria@gaadveconsultoria.com.br
(61) 3225 - 6845

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 6º, parágrafo único da Lei nº 9.868/99;

c) a notificação do Exmo. Sr. Advogado-Geral da União para se manifestar sobre o mérito da presente ação, nos termos do Art. 8º da Lei nº 9.868/99 e da exigência constitucional do Art. 103, § 3º;

d) a notificação do Exmo. Sr. Procurador Geral da República para que emita o seu parecer, nos termos do Art. 8º da Lei nº 9.868/99 e da exigência constitucional do Art. 103, § 1º da Carta Política;

e) por último, **no mérito,** a procedência dos pedidos desta Ação Direta, com a confirmação do deferimento da medida cautelar, para declarar-se a inconstitucionalidade (invalidade) **dos §§ 13 e 14, do art. 6º e do par. ún., inc. I e II do art. 15, do Decreto Nº 11.599, de 12 de julho 2023** (**doc. 5**) OU;

f) **Subsidiariamente**, a procedência dos pedidos desta Ação Direta para proceder-se à interpretação conforme à Constituição de referidos dispositivos normativos federais regulamentares, adequando o sentido à manutenção da forma federativa de Estado (art. 18, caput; 34, VII, "c"; 60, § 4º, I); a titularidade dos serviços públicos de interesse local (art. 30, inciso V); e o limites constitucionais do poder normativo regulamentar (art. 84, IV, VI, alínea "a").

Nestes Termos, Pede Deferimento. Brasília, 09 de abril de 2024.

GUILHERME APOLINÁRIO ARAGÃO
OAB/DF Nº 36.078

MARCO A. R. DA CUNHA E CRUZ
OAB/DF Nº 61.188

ASSINADO DIGITALMENTE
GUILHERME APOLINARIO ARAGAO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

JOSÉ LUÍS BOLZAN DE MORAIS
OAB/RS Nº 18.099

FRANCISCO DOS SANTOS LOPES
OAB/DF Nº 54.952

SHS – Setor Hoteleiro Sul – Quadra 6 – Conjunto A
Bloco C – Loja 12 – Complexo Brasil 21 – Brasília – DF – CEP 70322-915
gaadveconsultoria@gaadveconsultoria.com.br
(61) 3225 - 6845